

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Lei nº 12.037/2009 - Identificação Criminal

A Constituição Federal consagra ao acusado no processo penal uma série de garantias. A intenção é evitar arbitrariedades. É garantir um processo penal que respeite a dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de Direito.

Veja o que diz a Constituição Federal:

Art. 5º (...)

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

A pessoa presa deverá ser identificada. A identificação criminal clássica é a datiloscópica (o famoso “tocar piano”). Tal procedimento é considerado vergonhoso. Assim, a Constituição determina que quando a pessoa for civilmente identificada (portar seus documentos, por exemplo), ela não poderá ser submetida a identificação criminal.

Alerta-se, no entanto, que a própria Constituição admite que a lei poderá prever exceções, ou seja, casos em que a identificação criminal será feita mesmo que o agente apresente documentos.

Essa lei já existe, é a **Lei n. 12.037/2009**.

Nesse contexto, a referida lei dispõe como será feita **IDENTIFICAÇÃO CIVIL**:

Art. 2º A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos:

I – carteira de identidade;

II – ~~carteira de trabalho;~~ (Revogado pela Medida Provisória nº 905, de 2019)

III – carteira profissional;

IV – passaporte;

V – carteira de identificação funcional;

VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.

Parágrafo único. Para as finalidades desta Lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.

Podemos assim esquematizar:

DOCUMENTOS QUE IDENTIFICAÇÃO CIVIL:

- I – carteira de identidade;
- III – carteira profissional;
- IV – passaporte;
- V – carteira de identificação funcional;
- VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.

DOCUMENTOS EQUIPARADOS A IDENTIFICAÇÃO CIVIL:

Documentos de identificação militares.

No entanto, a Lei n.º 12.037/09 dispõe, embora apresentado documento de identificação, **poderá ocorrer IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL** nos seguintes casos:

- I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;**
- II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;**
- III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;**
- IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;**
- V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;**
- VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.**

Grave esses casos. Leia e releia. Em sua maioria, as questões vão gravitar nesse tema.

A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL ainda terá as seguintes características:

- deve ser evitado o constrangimento do identificado.
- incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico.
- sendo essencial para investigação, poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético.
- é vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
- no caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito, ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil.



Fique ligado!

Os seguinte dispositivos foram objeto do Pacote Anticrime:



“Art. 7º-A. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá:

I - no caso de absolvição do acusado; ou

II - no caso de condenação do acusado, mediante requerimento, após decorridos 20 (vinte) anos do cumprimento da pena.” (NR)

“Art. 7º-C. Fica autorizada a criação, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.

§ 1º A formação, a gestão e o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais serão regulamentados em ato do Poder Executivo federal.

§ 2º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais tem como objetivo armazenar dados de registros biométricos, de impressões digitais e, quando possível, de íris, face e voz, para subsidiar investigações criminais federais, estaduais ou distritais.

§ 3º O Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será integrado pelos registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz colhidos em investigações criminais ou por ocasião da identificação criminal.

§ 4º Poderão ser colhidos os registros biométricos, de impressões digitais, de íris, face e voz dos presos provisórios ou definitivos quando não tiverem sido extraídos por ocasião da identificação criminal.

§ 5º Poderão integrar o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais, ou com ele interoperar, os dados de registros constantes em quaisquer bancos de dados geridos por órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas federal, estadual e distrital, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Institutos de Identificação Civil.

§ 6º No caso de bancos de dados de identificação de natureza civil, administrativa ou eleitoral, a integração ou o compartilhamento dos registros do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais será limitado às impressões digitais e às informações necessárias para identificação do seu titular.

§ 7º A integração ou a interoperação dos dados de registros multibiométricos constantes de outros bancos de dados com o Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais ocorrerá por meio de acordo ou convênio com a unidade gestora.

§ 8º Os dados constantes do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais terão caráter sigiloso, e aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta Lei ou em decisão judicial responderá civil, penal e administrativamente.

§ 9º As informações obtidas a partir da coincidência de registros biométricos relacionados a crimes deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial habilitado.

§ 10. É vedada a comercialização, total ou parcial, da base de dados do Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.

§ 11. A autoridade policial e o Ministério Público poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito ou ação penal instaurados, o acesso ao Banco Nacional Multibiométrico e de Impressões Digitais.”

Saudações.

Professor Rafael Albino

A saber: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.

Romanos 10:9

Resumo

Veja o que diz a Constituição Federal:

Art. 5º (...)

LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Lei n. 12.037/2009 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL:

DOCUMENTOS QUE IDENTIFICAÇÃO CIVIL :

- I – carteira de identidade;
- III – carteira profissional;
- IV – passaporte;
- V – carteira de identificação funcional;
- VI – outro documento público que permita a identificação do indiciado.

DOCUMENTOS EQUIPARADOS A IDENTIFICAÇÃO CIVIL:

Documentos de identificação militares.

Lei n. 12.037/2009 - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL:

- I – o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação;**
- II – o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado;**
- III – o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si;**
- IV – a identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa;**
- V – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações;**
- VI – o estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais.**

Lei n. 12.037/2009 - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - OUTRAS CARACTERÍSTICAS:

- deve ser evitado o constrangimento do identificado.
- incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico.
- sendo essencial para investigação, poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético.
- é vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
- no caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito, ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil.

Saudações.



Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
